



CUT: 136631-2026

RESOLUCION DIRECTORAL N° 0218-2026-ANA-AAA.MDD

Tambopata, 07 de agosto de 2026

VISTO:

El expediente administrativo con Código Único Tramite (CUT) 136631-2026, instruido por el área técnica de esta Autoridad Administrativa del Agua, deriva de la solicitud de fecha 13.07.2026, presentado por la **2DA BRIGADA DE PROTECCION DE LA AMAZONIA DEL EJERCITO DEL PERU** con **RUC N° 20131369124**, sobre otorgamiento de la autorización de ejecución de obras mínimas en fuentes naturales de agua y ocupación de la faja marginal del río Malinowsky, encauzado al procedimiento de autorización para la ocupación futura de la faja marginal en la margen izquierda del río Malinowsky, destinadas a la implementación temporal de la Base Militar Fátima y un helipuerto, ubicada en el sector Malinowsky, distrito de Inambari, provincia de Tambopata y departamento de Madre de Dios.

CONSIDERANDO:

PRIMERO.- Que, el artículo 7 de la Ley N° 29338, Ley de Recursos Hídricos, establece que constituyen bienes de dominio público hidráulico, sujetos a las disposiciones de la presente Ley, el agua enunciada en el artículo 5 y los bienes naturales asociados a esta señalados en el numeral 1 del artículo 6 de la misma norma.

SEGUNDO.- Que, el numeral 3.1 de artículo 3 del Reglamento de la Ley de Recursos Hídricos, aprobado mediante el Decreto Supremo N° 001-2010-AG, precisa que las fuentes naturales de agua y los bienes naturales asociados al agua, son bienes de dominio público hidráulico, en tal sentido no pueden ser transferidas bajo ninguna modalidad, ni tampoco se pueden adquirir derechos sobre ellos. Toda obra o actividad que se desarrolle en dichas fuentes debe ser previamente autorizada por la Autoridad Nacional del Agua.

TERCERO.- Que, el numeral 17.1 del artículo 17 del Reglamento para la Delimitación y Mantenimiento de Fajas Marginales, aprobado mediante la Resolución Jefatural N° 332-2016-ANA, señala que la Autoridad Administrativa del Agua puede autorizar la ocupación futura de la faja marginal para la ejecución de obras de infraestructura hidráulica o de servicios públicos. Esta autorización se otorga por un periodo de dos (02) años y no faculta la ejecución de obrar o actividades en la faja marginal.

Firmado
digitalmente por
MAMANI
PACOMPIA
Hipólito FAU
20520711865 hard
Motivo: V.B
Fecha: 10/08/2026

Firmado
digitalmente por
OCOLA NINA
Jalberth Javier
Antonio FAU
20520711865 hard
Motivo: V.B
Fecha: 07/08/2026



Esta es una copia auténtica imprimible de un documento electrónico archivado de ANA, aplicando lo dispuesto por el Art. 25 de D.S 070-2013-PCM y la Tercera Disposición Complementaria Final del D.S 026-2016-PCM. Su autenticidad e integridad pueden ser contrastadas a través de: <https://sisged.ana.gob.pe/consultas> e ingresando la siguiente clave : 3B80AA6F

CUARTO.- Que, el numeral 17.2 del artículo 17 del citado Reglamento, establece también, que la solicitud de autorización de ejecución de obras de infraestructura hidráulica o de servicios que se realicen en las fajas marginales debe estar acompañada de la autorización señalada en el numeral precedente, salvo que se tramiten en un solo procedimiento de forma acumulativa.

QUINTO.- Que, el TUO de la Ley N° 27444 Ley del Procedimiento Administrativo General, aprobado por Decreto Supremo N° 006-2026-JUS, establece en su Artículo 145 que ***“La autoridad competente, aun sin pedido de parte, debe promover toda actuación que fuese necesaria para su tramitación, superar cualquier obstáculo que se oponga a regular tramitación del procedimiento; determinar la norma aplicable al caso aun cuando no haya sido invocada o fuere errónea la cita legal...”***; concordante con el inciso 3. del Artículo 75 del mismo cuerpo legal, señala los deberes de las autoridades en los procedimientos: ***“Son deberes de las autoridades respecto del procedimiento administrativo y de sus partícipes los siguientes: 3. Encausar de oficio el procedimiento, cuando advierta cualquier error u omisión de los administrados, sin perjuicio de la actuación que le corresponda a ellos”***.

SEXTO.- Que, en este contexto, la administrada, solicitó el otorgamiento de la autorización de ejecución de obras mínimas en fuentes naturales de agua y ocupación de la faja marginal del río Malinowsky, encauzado al procedimiento de autorización para la ocupación futura de la faja marginal en la margen izquierda del río Malinowsky, destinadas a la implementación temporal de la Base Militar Fátima y un helipuerto, ubicada en el sector Malinowski, distrito de Inambari, provincia de Tambopata y departamento de Madre de Dios, presentando los siguientes documentos: copia de la Resolución del Comando Operacional del Sur de fecha 02.02.2026 sobre designación del Comandante de la Sub Zona de Seguridad Nacional Sur N° 09, copia del Decreto Supremo que prorroga el Estado de Emergencia declarado en los distritos de Tambopata, Inambari, Las Piedras y Laberinto de la provincia de Tambopata y en los distritos de Madre de Dios y Huepetuhe de la provincia de Manu del departamento de MADRE DE DIOS, copia de la Memoria Descriptiva Formato Anexo 24 y el pago por derecho de trámite.

SEPTIMO.- Que, mediante acta de Verificación Técnica de Campo (VTC) N° 0046-2026-ANA-AAA.MDD-ALA.TI/MQA, de fecha 17.07.2026, se describe la constatación de las coordenadas de las áreas solicitadas, que se muestran a continuación:

Ubicación geográfica (Coordenadas UTM WGS84, Zona: 19 sur)			Observaciones/Colindancias
Vértice	Este (m)	Norte (m)	
v1	390839.00	8561742.00	Los vértices corresponden al área solicitada por el administrado (Área 1 Base Militar Fátima)
v2	390880.00	8561708.00	
v3	390848.00	8561667.00	
v4	390826.00	8561673.00	
v5	390743.00	8561613.00	
v6	390714.00	8561640.00	
v1	390855.00	8561787.00	Los vértices corresponden al área solicitada por el administrado (Área 2 Helipuerto)
v2	390926.00	8561785.00	
v3	390925.00	8561756.00	
v4	390855.00	8561760.00	

Asimismo, se identificó el límite superior de la ribera (LSR) de la margen izquierda del río Malinowsky; se constata 01 campamento provisional de material rustico localizado geográficamente en; 390878 metros (m)-Este (E) y 8561558 metros (m)-Norte (N), mediante el sistema de coordenadas UTM, datum WGS-84, zona19 sur (en adelante coordenadas UTM) donde se evidencia que es una zona inundable. Con respecto a la ubicación geográfica mediante coordenadas UTM obtenidas en la VTC, se observa una coincidencia con una ligera variación en comparación con las descritas en la memoria descriptiva, lo cual se entiende por las imprecisiones propias de los equipos GPS utilizados en campo.



Esta es una copia auténtica imprimible de un documento electrónico archivado de ANA, aplicando lo dispuesto por el Art. 25 de D.S 070-2013-PCM y la Tercera Disposición Complementaria Final del D.S 026-2016-PCM. Su autenticidad e integridad pueden ser contrastadas a través de: <https://sisged.ana.gob.pe/consultas> e ingresando la siguiente clave : 3B80AA6F

OCTAVO.- Que, mediante el Informe Técnico N° 0193-2025-ANA-AAA.MDD/HMP de fecha 05.08.2026, considerando el encauzamiento realizado por el área técnica de esta Autoridad Administrativa del Agua, concluyó: **i)** La 2DA BRIGADA DE PROTECCION DE LA AMAZONIA DEL EJERCITO PERUANO, solicita la ocupación de un sector de la faja marginal de la margen izquierda del río Malinowsky, destinada a la instalación de la Base Militar Fátima y un helipuerto. Dichas instalaciones tienen como objetivo brindar apoyo a la Policía Nacional del Perú en los trabajos de lucha contra la minería ilegal; **ii)** Al tratarse de una ocupación para la prestación de servicios públicos que no alterará ni modificará el área mediante construcciones permanentes u otros componentes, el uso proyectado se enmarca en lo dispuesto por la Resolución Jefatural N° 332-2016-ANA; **iii)** La 2DA BRIGADA DE PROTECCIÓN DE LA AMAZONÍA DEL EJÉRCITO PERUANO solicita la ocupación de un sector de la faja marginal de la margen izquierda del río Malinowsky, ubicado en el sector Malinowsky, distrito de Inambari, provincia de Tambopata y departamento de Madre de Dios, destinada a la implementación temporal de la Base Militar Fátima y un helipuerto. Dichas instalaciones tienen como finalidad brindar apoyo a la Policía Nacional del Perú en las acciones de interdicción y lucha contra la minería ilegal. **iv)** La ocupación solicitada corresponde a la implementación temporal de infraestructura destinada a la prestación de servicios públicos, por lo que se encuentra comprendida dentro de los alcances del numeral 17.1 del artículo 17 del Reglamento para la Delimitación y Mantenimiento de Fajas Marginales, aprobado mediante Resolución Jefatural N° 332- 2016-ANA, que faculta a la Autoridad Administrativa del Agua a autorizar la ocupación futura de la faja marginal para la ejecución de obras de infraestructura hidráulica o de servicios públicos. Asimismo, dicha autorización se otorga por un período de dos (2) años y no faculta por sí misma la ejecución de obras o actividades en la faja marginal. Por lo tanto, es factible otorgar la Autorización de Ocupación futura de la faja marginal en la margen izquierda del río Malinowski, ubicada en el sector Malinowski, distrito de Inambari, provincia de Tambopata y departamento de Madre de Dios, para la implementación temporal de la base militar Fátima y un Helipuerto, en ese sentido, se consideran las coordenadas de los vértices detallados en el cuadro del presente informe técnico.

NOVENO.- Que, mediante el Informe Legal N° 0120-2026-ANA-AAA.MDD/JJAON de fecha 07.08.2026, el área legal de esta Autoridad Administrativa, concluyó, respecto al presente procedimiento, considerando la valoración efectuada por el área técnica, corresponde amparar la solicitud de Autorización de Ocupación futura de la faja marginal en la margen izquierda del río Malinowski, ubicada en el sector Malinowsky, distrito de Inambari, provincia de Tambopata y departamento de Madre de Dios, para la implementación temporal de la base militar Fátima y un Helipuerto, a favor de la administrada.

DÉCIMO.- Que, de conformidad con lo establecido en el literal p) del artículo 46 del Reglamento de Organización y Funciones de la Autoridad Nacional del Agua, aprobado mediante el Decreto Supremo N° 018-2017-MINAGRI;

SE RESUELVE:

ARTÍCULO 1.- AUTORIZAR la ocupación futura de la faja marginal en la margen izquierda del río Malinowsky, destinadas a la implementación temporal de la Base Militar Fátima y un helipuerto, a favor de la **2DA BRIGADA DE PROTECCION DE LA AMAZONIA DEL EJERCITO DEL PERU** con **RUC N° 20131369124**; dicha área se ubica en el sector Malinowski, distrito de Inambari, provincia de Tambopata y departamento de Madre de Dios; por un plazo máximo de dos (2) años, computado a partir del día siguiente de la notificación de la presente resolución, conforme al siguiente detalle:



Esta es una copia auténtica imprimible de un documento electrónico archivado de ANA, aplicando lo dispuesto por el Art. 25 de D.S 070-2013-PCM y la Tercera Disposición Complementaria Final del D.S 026-2016-PCM. Su autenticidad e integridad pueden ser contrastadas a través de: <https://sisged.ana.gob.pe/consultas> e ingresando la siguiente clave : 3B80AA6F

TITULAR:			2da BRIGADA DE PROTECCIÓN DE LA AMAZONÍA DEL EJÉRCITO DEL PERÚ			RUC N°	20131369124			
FUENTE NATURAL DE AGUA			VÉRTICE DEL ÁREA DE OCUPACIÓN PARA SERVICIOS PÚBLICOS			UBICACIÓN POLÍTICA				
UNIDAD HIDROGRÁFICA	TIPO Y NOMBRE DE FUENTE	BIEN ASOCIADO AL AGUA	(Coordenadas UTM, WGS84, 19S)			ÁREA (ha)	SECTOR	DISTRITO	PROVINCIA	DEPARTAMENTO
			Vértices	Este (m)	Norte (m)					
Cuenca Tambopata (46644)	Rio Malinowsky	Faja marginal izquierda	v1	390839.00	8561742.00	0.78	Malinowski	Inambari	Tambopata	Madre de Dios
			v2	390880.00	8561708.00					
			v3	390848.00	8561667.00					
			v4	390826.00	8561673.00					
			V5	390743.00	8561613.00					
			V6	390714.00	8561640.00					
			v1	390855.00	8561787.00	0.20				
			v2	390926.00	8561785.00					
			v3	390925.00	8561756.00					
			v4	390855.00	8561760.00					
Componentes principales			Cantidad			Área (ha)		Plazo de Autorización		
Campamento de la Base Militar Fátima			01			0.78		2 años		
Helipuerto			01			0.20				
ÁMBITOS ADMINISTRATIVOS										
ADMINISTRACIÓN LOCAL DE AGUA			Tambopata-Inambari			Gobierno Regional		Madre de Dios		

ARTÍCULO 2.- REGISTRAR la presente autorización en el inventario de áreas ocupadas de las fajas marginales de fuentes naturales de agua, en cumplimiento de lo establecido en el artículo 5 del Reglamento para la Delimitación y Mantenimiento de Fajas Marginales.

ARTÍCULO 3.- PRECISAR que la presente resolución no autoriza la tala de recursos forestales ni la quema de bosques, actividades que están reguladas en la Ley N° 29763, Ley Forestal y de Fauna Silvestre, y sus Reglamentos.

ARTÍCULO 4.- PRECISAR que la presente resolución no otorga ni reconoce ningún derecho real de garantía establecido en el Código Civil Peruano, debido a que las fajas marginales y otros bienes naturales asociados al agua, son bienes de dominio público hidráulico, estando prohibido el uso de las mismas para fines de asentamiento humano u otra actividad que las afecte. Asimismo, cualquier cambio de las condiciones en que fue otorgada la presente autorización, previa fiscalización, conlleva a dejarla sin efecto.

ARTÍCULO 5.- PRECISAR que el riesgo o daño que pudiera generarse en las áreas ocupadas por causas de eventos hidrológicos ordinarios y extremos, es de responsabilidad total y exclusiva de la administrada.

ARTÍCULO 6.- DISPONER que la Administración Local de Agua Tambopata-Inambari, supervise periódicamente el cumplimiento de la autorización otorgada.

ARTÍCULO 7.- NOTIFICAR la presente resolución a la 2DA BRIGADA DE PROTECCION DE LA AMAZONIA DEL EJERCITO DEL PERU en su domicilio; poner de conocimiento a la Dirección General de Capitanía y Guardacostas y a la Administración Local de Agua Tambopata-Inambari; y disponer su publicación en el portal web institucional de la Autoridad Nacional del Agua: www.ana.gob.pe

Regístrese y comuníquese,

FIRMADO DIGITALMENTE

CARLOS AUGUSTO QUISPICURO NINA
DIRECTOR

AUTORIDAD ADMINISTRATIVA DEL AGUA - MADRE DE DIOS

CAQN/jjaon
Adjunto plano



Esta es una copia auténtica imprimible de un documento electrónico archivado de ANA, aplicando lo dispuesto por el Art. 25 de D.S 070-2013-PCM y la Tercera Disposición Complementaria Final del D.S 026-2016-PCM. Su autenticidad e integridad pueden ser contrastadas a través de: <https://sisged.ana.gob.pe/consultas> e ingresando la siguiente clave : 3B80AA6F